Pesquisa de defesa documental — Flávio Bolsonaro

Corte: 26/10/2026. **Objeto:** segundo turno de 25/10/2026 e alegação de fraude atribuída pelo solicitante a Lula. **Perfil:** defesa documental, sem vínculo com candidato ou campanha. **Estado:** pesquisa inicial concluída; impacto e situação processual posterior permanecem sem confirmação completa.

Resumo executivo

Não encontrei evidência suficiente para concluir que Lula tenha fraudado a eleição. Encontrei documentos que sustentam questionamentos sobre a extensão do horário de votação e sua execução. São conclusões diferentes. O argumento mais consistente para a defesa, nesta coleta, é pedir esclarecimento sobre tratamento desigual entre seções, cronologia de comunicação e prejuízo concreto.

O resultado anunciado pelo TSE permanece Lula com 64.256.232 votos (51,79%) e Flávio com 59.826.041 (48,21%): diferença de 4.430.191. A página foi reaberta nesta rodada. D01 — TSE.

Há quatro documentos centrais: decisão inicial do STF; esclarecimento posterior; ofício do TSE; e parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral contrário à extensão. Foram examinados os textos acessíveis ou imagens das páginas. O parecer foi obtido em espelho jornalístico, sem validação de assinatura no MPF. Fontes, acesso e limites estão em fontes.json.

1. Documentos e cronologia

Momento de 25/10	Documento ou registro	O que permite afirmar
13h22 na capa PJe	Petição inicial, PetCiv 0603389-27.2026.6.00.0000 — D17	Havia pedido sobre transporte em três municípios da Bahia
15h42, segundo notícia	Pedido nacional da coligação de Lula — D08/D18	Extensão para todo o país foi expressamente requerida; horário não certificado pelo agente
Antes das 17h	Pedido de Flávio — D09	Imprensa relata solicitação para 19 municípios de SP, PR e SC; íntegra não localizada
16h32min49s no texto da decisão	Rcl 101673/BA — D03	Horário em que a decisão diz que os fatos chegaram ao STF; não é o horário de chegada da ordem às seções
17h01 na assinatura	Parecer da PGE — D07	Defesa do horário legal, preservando investigação dos problemas de transporte
17h49 na assinatura	Ofício-Circular 354/2026 — D05	Orientação do TSE para manter até 19h as seções ainda abertas
Na mesma data, sem horário no corpo	Esclarecimento de Zanin — D04	Cumprimento apenas onde urnas não foram fechadas; votos das demais computados
18h44, atualização 19h02	Nota do TSE — D06	Confirma alcance restrito e retomada da totalização após 19h
Noite, após resultado	Pronunciamento registrado pelo Senado — D13	Anúncio de contestação e de intenção de pedir anulação

O horário de assinatura do ofício não comprova quando cada seção recebeu a comunicação. D08 relata avisos em horários distintos, mas os recibos e registros completos não foram examinados. Não se pode converter essa informação em um número de eleitores prejudicados sem dados locais. D08 — Poder360.

2. Argumentos favoráveis à defesa e contrapontos

Aplicação diferente entre seções

A ordem inicial abrangia o país. O esclarecimento determinou seu cumprimento onde as urnas permaneciam abertas, preservando a totalização das já encerradas. **Há base documental para perguntar se essa diferença operacional produziu desigualdade relevante.** Ainda não há, nesta coleta, demonstração de quantos eleitores perderam oportunidade de votar nem de prejuízo específico à candidatura de Flávio. D03 — decisão inicial; D04 — esclarecimento.

O TRE-SE e o TRE-SC explicaram a inviabilidade de reabrir urnas encerradas e rejeitaram coleta manual. É um contraponto operacional à tese de que bastaria reabrir todas as seções. As notas não eliminam a necessidade de verificar a execução local. D14 — TRE-SE; D15 — TRE-SC.

Parecer contrário à extensão

A PGE, na PetCiv 0603389-27.2026.6.00.0000, manifestou-se pela manutenção do horário legal, garantia de voto aos presentes até 17h e apuração dos problemas de transporte. **É um fundamento documental útil para questionar a solução adotada.** O parecer não determina a nulidade da eleição, não reconhece fraude e não vincula Lula a ilícito. D07 — parecer, cópia no Poder360.

Competência e alcance da decisão

A Rcl 101673/BA foi proposta por alegado descumprimento da ADPF 1013 sobre transporte eleitoral. A defesa pode pedir exame da relação entre esse objeto e a extensão nacional do horário. A existência de uma reclamação constitucional e a justificativa de proteção ao voto precisam ser enfrentadas; a simples participação do STF não demonstra, por si, ilegalidade ou favorecimento. Não foi analisado o processo completo. D02 — STF.

Pedido da própria campanha de Flávio

A imprensa relata que a campanha também pediu extensão do horário e adiamento da divulgação dos resultados, com alcance municipal. Isso exige distinguir uma objeção à extensão em si de uma objeção ao alcance, à competência ou à execução. Não é uma renúncia automática a contestar; tampouco é coerente omitir o pedido. Sem a íntegra, sua fundamentação e ressalvas permanecem pendentes. D09 — Poder360.

3. Fiscais do PL: alegação e resposta

Flávio questionou a retirada de fiscais, conforme registro do Senado. A Justiça Eleitoral negou o episódio: diferencia sala-cofre e Sala de Totalização, informa presença de dois fiscais do PL e afirma possuir registros e filmagem. D13 — Senado; D10 — resposta da Justiça Eleitoral.

Não encontrei prova independente de retirada indevida. A resposta institucional é relevante, mas não substitui exame das gravações. A defesa pode solicitar registros de credenciamento, horários e áreas de acesso, preservação das imagens e eventuais atas de protesto. É necessário identificar o ambiente e o período concreto da suposta restrição.

4. Base jurídica e limites da tese de anulação

O Código Eleitoral exige demonstração de prejuízo para pronunciar nulidades, no art. 219. O art. 220, III, trata de votação em hora diferente da designada; sua aplicação aqui precisa considerar as decisões que alteraram o horário, não apenas o horário ordinário. O art. 221, II, trata de restrição à fiscalização com registro em ata ou protesto escrito no momento. **São referências para análise, não conclusões automáticas de nulidade neste caso.** D12 — Código Eleitoral.

Não foi confirmado número de ação de anulação ajuizada por Flávio após o resultado. A Rcl 101673/BA e a PetCiv acima tratam dos pedidos anteriores sobre transporte/horário e não devem ser apresentadas como sua ação de anulação. Notícia de intenção de ajuizar ou opinião de ministros não equivale a protocolo ou julgamento. O acesso à publicação `digital.stf.jus.br/publico/publicacao/1038601` retornou 403; foram usados os documentos disponibilizados pelo portal de notícias do STF. A busca não substitui certidão de consulta processual.

5. Impacto eleitoral: o que falta demonstrar

Não foram obtidos inventário nacional de seções prorrogadas, horários de recebimento das ordens, quantidade oficial consolidada de votos adicionais nem dados completos de impedimento de acesso. D16 noticia que o TSE buscava apurar o impacto, mas não apresenta o resultado final desse levantamento. D16 — UOL.

Votos após 17h não são automaticamente irregulares: há a situação de eleitores já presentes e o cumprimento de ordem judicial. Tampouco se pode atribuir todos esses votos a Lula ou reconstruir escolhas individuais por horários. Uma análise agregada precisa preservar o sigilo do voto, declarar hipóteses e separar ocorrência, alcance, prejuízo e responsabilidade. Com os dados disponíveis, não foi possível calcular um resultado eleitoral alternativo.

6. A expressão “mais uma vez” e eleições anteriores

Para 2022, o TCU registrou ausência de divergências na comparação dos boletins amostrados com a divulgação oficial, incluindo 604 BUs no segundo turno. Isso é evidência contrária a uma acusação genérica de alteração da totalização naquele universo, sem certificar todo aspecto possível da eleição. **Não foi encontrada nesta rodada base para afirmar fraude de Lula em 2022, nem para usar esse ano como prova de repetição em 2026.** D11 — TCU.

7. Conclusões por tese

Tese	Conclusão desta coleta	Confiança e motivo
Houve ordem de extensão e execução apenas em seções abertas	Documentada	Alta: atos e notas oficiais
Há questão verificável sobre isonomia e comunicação	Parcialmente sustentada como objeto de apuração	Moderada: diferença operacional comprovada; prejuízo não mensurado
A PGE se opôs à extensão	Documentada na cópia examinada	Moderada: documento em espelho, assinatura não validada
Fiscais foram indevidamente retirados	Não sustentada	Há negativa institucional; faltam provas independentes
A eleição deve ser anulada	Não demonstrada nesta pesquisa	Faltam suporte processual completo e comprovação do prejuízo pertinente
Lula praticou fraude	Não sustentada	Nenhum elemento específico de autoria ou manipulação demonstrado

8. Diligências prioritárias

1. Obter íntegra do pedido de Flávio e certidão/andamento dos processos pertinentes.
2. Reunir comunicações do TSE, TREs e zonas eleitorais, com horários de envio e recebimento, e atas das seções afetadas.
3. Solicitar dados agregados sobre a extensão efetiva e seus efeitos, sem identificar escolhas de eleitores.
4. Solicitar preservação e acesso regular aos registros de fiscalização, confrontando-os com atas e relatos precisos.
5. Examinar as reclamações de transporte de ambas as campanhas e as respostas dos responsáveis, sem presumir dolo ou benefício eleitoral.

São diligências propostas; nenhum pedido foi enviado a terceiros e nenhuma petição foi protocolada pelo agente.

O que isso significa

Há motivos concretos para perguntar como a prorrogação foi comunicada e aplicada em cada lugar. Essas dúvidas merecem resposta, especialmente se algumas seções receberam orientações em momentos diferentes.

Até agora, porém, os documentos não provam que Lula roubou a eleição. Para sustentar essa acusação seria necessário mostrar o que aconteceu, quantas pessoas foram afetadas, quem foi beneficiado e como isso poderia ter mudado o resultado. Essas provas ainda não apareceram.

A defesa de Flávio pode cobrar os registros, as atas e os horários de cada comunicação. Esse caminho é mais sólido do que apresentar como fato uma fraude que ainda não foi demonstrada.